

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma,
riunita in camera di consiglio e composta da

Dottor Ettore Capizzi Presidente Relatore

Dottor Lucia Fanti Consigliere

Dottor Biagio R. Cimini Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 1156/20 Rg.,
trattenuta in decisione il 6 ottobre scorso e vertente tra

Parte_1 *P.IVA_1*), in persona del suo
rappresentante legale Ingegnere *Parte_2* *Parte_3*

[...] (Cf. *C.F._1* e *Parte_4* (Cf.

C.F._2 , elettivamente domiciliati a Roma in

Via Agostino Depretis n. 86 presso gli Avvocati Pietro
Cavasola e Leonarda Siliato, che li rappresentano e difendono
per procura a margine della comparsa di costituzione e
risposta nel giudizio di primo grado.

Umberto *Pt_5* (Cf. *CodiceFiscale_3*),

elettivamente domiciliato a Roma in Via della Giuliana n. 73
presso gli Avvocati Cristina Michetelli e Nicola Nanni, dai
quali è rappresentato e difeso per procura unita alla comparsa
di costituzione e risposta in grado di appello.

CONCLUSIONI

Per *Parte_1* , *Parte_3* e *Parte_4*

[...] : “Voglia codesta Ecc.ma Corte, in parziale riforma della
sentenza n. 15950/2019 resa inter partes dal Tribunale di
Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via
principale, l. in accoglimento dei motivi di impugnazione
riformare la sentenza di prime cure laddove ha ritenuto violati

il requisito della verità e della continenza espositiva e riconoscere, per l'effetto, la legittimità e la sussistenza della scriminante del diritto di critica politica e, per l'effetto, ritenere non dovuto il risarcimento o comunque non provato il danno; in via subordinata: 1. riformare la sentenza appellata laddove ha riconosciuto un danno non patrimoniale in favore degli attori per complessivi euro 40.000 e, per l'effetto, ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia l'importo liquidato; in ogni caso, condannare gli appellati alla restituzione in favore degli odierni appellanti delle somme eventualmente versate in adempimento della sentenza di primo grado, in caso di riforma parziale della impugnanda sentenza, oltrech  alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.

Per *Controparte_1* “Respingere l'appello proposto perch  del tutto infondato in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite del secondo grado”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dinanzi a questa Corte, notificato il 25 febbraio 2020, *Parte_1*, *Parte_3* e *Parte_4* hanno gravato d'appello la sentenza con cui, il 30 luglio del precedente anno e cos  parzialmente accogliendo la domanda dell'Onorevole *Controparte_1* il Tribunale Ordinario di Roma li aveva condannati, il *Pt_3* e l' *Pt_4* nelle rispettive vesti di direttore responsabile ed estensore, al pagamento della somma di euro 40.000 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza del contenuto diffamatorio di un articolo giornalistico, pubblicato il 25 ottobre 2015 con il titolo “*I poteri marci che frenano la risalita della Capitale*”.

L'articolo, giova precisare, traeva spunto dall'opinione, espressa dall'allora Responsabile dell'Autorità Anticorruzione **Persona_1** in merito alla pretesa incapacità della **Pt_6** di risollevarsi dal discredito in cui l'avevano sprofondata le notorie vicende dell'inchiesta denominata “**Org_1**”, a differenza di quanto avvenuto per Milano in conseguenza di analoghe disavventure politico giudiziarie. Opportuno, inoltre, sembra riportarne i passaggi rilevanti ai presenti fini: “...*I poteri marci che hanno stremato Roma privandola delle energie di riscossa, sono rappresentati nella maniera più umiliante e micidiale da una larga fetta del Pd romano – il partito degli Orfini, dei Marroni, dei Proietti – che ha riprodotto se stesso in una catena di divisioni, faide, guerre, affari, zone grigie, scambi occulti e interessi personali, di gruppo e di clan. Non è il caso che Renzi abbia detto che il Pd romano è persino peggiore di quello calabrese. Che un democratico doc, **Parte_7**, ne abbia parlato come di un “partito cattivo, pericoloso, clientelare”;* E che a suo tempo la ministra Marianna Madia si sia spinta a definirlo, con buona preveggenza, una sorta di “associazione a delinquere” degli **Pt_8** o dei **Pt_9** che verranno chiarite nel processo- quelle reti politico amministrative che hanno fatto della cosa pubblica il proprio habitat abusivo. E nove mesi di commissariamento del Pd romano sono naufragati tra circoli chiusi, calo delle tessere e partito spappolato in una presunta rigenerazione sbandierata dal commissario **CP_2** ma impalpabile agli occhi di tutti. Lo sfascio di Roma, su cui da fuori si infierisce e che ha nei cittadini romani le vittime incolpevoli, è figlio di un'operazione politica sbagliata – la scelta del sindaco **Per_2** come foglia di fico sul sistema corrotto- e appunto di un Pd inquinato e inquinante. Che in un gioco di complicità ha reso marcio l'intero sistema. **Per_2** adesso ha potuto continuare il suo gioco di dimissioni – non dimissioni, perché la sua forza è l'impotenza e la lacerazione interna di un

partito diventato in buona parte impresentabile, anche a se stesso, e che agito con certi esponenti da cinghia di trasmissione tra clientele e apparato del CP_3 ”

A giustificazione dell'accoglimento della pretesa, in particolare, il primo Giudice aveva opinato che la menzione dell'attore nel contesto delle vicende oggetto dell'indagine in parola inducesse il lettore al falso convincimento di un coinvolgimento del medesimo nelle relative fattispecie delittuose. Oltreché sotto il profilo della non veridicità dei fatti colà rappresentati, del resto, nella sentenza appellata la connotazione diffamatoria dell'articolo era stata ravvisata anche in ragione della non conformità della terminologia adottata all'ulteriore requisito della continenza formale.

Ciò posto, un primo motivo di censura ha riguardato il coinvolgimento nei fatti oggetto dell'inchiesta dell'Onorevole Pt_5 il quale, seppure non ne aveva comportato l'estensione delle relative imputazioni in veste di correo, nondimeno avrebbero trovato riscontro nelle intercettazioni telefoniche dell'imputato Persona_3 al pari che nelle dichiarazioni di costui in sede dibattimentale. Gli appellanti, poi, hanno anche riproposto la tesi della riconducibilità della fattispecie all'esercizio del diritto di critica, deducendo in particolare come l'articolo muovesse piuttosto una critica essenzialmente politica all'indirizzo del Controparte_4 e dei suoi principali esponenti locali, giustappunto evidenziando come ciò impedisse la palingenesi dell'Amministrazione capitolina. I restanti argomenti di censura, hanno riguardato il danno risarcibile, sotto entrambi i profili del difetto di prova e dell'esorbitanza della sua liquidazione.

Nel costituirsi in giudizio, a sua volta, l'appellato ha argomentato l'infondatezza delle deduzioni avversarie, chiedendone così il rigetto.

Preso atto delle rispettive conclusioni delle parti, precisate attraverso note depositate in via telematica, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È dato riscontrare come il Tribunale, in punto di *an debeatur*, avesse recepito la pretesa risarcitoria non soltanto sotto il profilo della falsità del contenuto dell'articolo, ovvero, come s'è detto, del coinvolgimento del *Pt_5* nelle vicende oggetto dell'inchiesta *Org_2*, ma pure della non rispondenza dei termini espositivi all'ulteriore requisito della continenza formale.

Non pare superfluo rammentare, a quest'ultimo riguardo, che affinché possa ritenersi integrata la scriminante del diritto di cronaca, e di converso esclusa la sussistenza dell'illecito della diffamazione, non è sufficiente la rispondenza al requisito della verità oggettiva, ovvero anche putativa del fatto, quest'ultima purché frutto di un diligente lavoro di ricerca. In aggiunta anche all'utilità sociale dell'informazione, in effetti, è richiesta la c.d. forma civile, tale da non eccedere nell'esposizione dei fatti e della loro valutazione lo scopo informativo proprio della divulgazione della notizia. In altre parole, il rispetto della continenza è ravvisabile ogni volta in cui la forma espositiva sia improntata a lealtà e chiarezza, evitando forme di offese gratuite e integranti la vuota contumelia e che si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. (ex pl., Cass. nn. ; 14822/12; 2357/18; 6919/18).

Un'ulteriore e doverosa premessa, poi, s'impone a proposito del disposto dell'art. 342 cpc, che nella riformulazione introdotta dall'art. 54 primo comma lett. a) del Dl n. 83/12 ha sostituito, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti con l'esatta indicazione al giudice delle parti appellate

e delle modifiche richieste, in aggiunta alle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e alla loro rilevanza pratica. Ciò che è richiesto, dunque, è un'esauriente individuazione del "quantum appellatum", attraverso la circoscrizione degli specifici capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi che la sorreggono, oltre alla formulazione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, a loro volta idonee a giustificare le modifiche della decisione censurata (Cass- n. 21336/17; vedi anche Cass. n. 27199/17).

Ora, indipendentemente così dal merito delle considerazioni svolte a tale specifico proposito dal Tribunale, è da considerare come i motivi a sostegno dell'appello, in punto di anziché s'è detto diffusamente argomentati sulla veridicità del contenuto dell'articolo, invero non contengano alcuna censura riconducibile al ridetto requisito della continenza, sotto i richiesti profili di un richiamo al passaggio argomentativo da parte del Tribunale e delle corrispondenti ragioni di dissenso maturate dagli stessi appellanti.

Le considerazioni sin qui svolte, in definitiva, almeno in parte qua sono dirimenti per la conclusione dell'inammissibilità dell'appello, posto che, ad avviso di questa Corte, ai fini dell'esimente del diritto di critica la verifica del requisito della continenza deve avvenire indipendentemente da ogni altra considerazione, riguardante la falsità dell'articolo come la pertinenza delle affermazioni in esso contenute.

Passando ai restanti motivi in punto di quantum, come sotto articolati sul piano dell'insussistenza della prova del danno, come tale preclusivo ex art. 1226 cc di una sua la Corte rammenta che il danno all'immagine ed alla reputazione, patito in conseguenza di un articolo diffamatorio, debba intendersi come "danno conseguenza" e, quindi, non sussista "in re ipsa", necessitando invece di essere allegato e provato

da chi ne domanda il risarcimento. Se, dunque, la sua liquidazione deve avvenire sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, tale verifica può anche avvenire attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri oggettivi di riferimento (Cass. n. 4005/20; vedi anche Cass. 25420/17; 8861/21).

A differenza così da quanto sostenuto dagli appellanti, i quali hanno anche addotto il difetto di prova sul punto, l'entità del pregiudizio patito emerge dalla stessa gravità e dalla pluralità degli addebiti mossi all'appellato, dalla veste di parlamentare di costui e dal clamore suscitato dal suo accostamento di costui alla vicenda giudiziaria dell'inchiesta “ *Org_2* ” , al pari che alla stregua della diffusione della testata sulla quale l'articolo è stato pubblicato.

Riguardo così alla congruità della liquidazione del danno, come s'è detto effettuata dal Tribunale nella misura di euro 40.000, è lecito rammentare la necessità di utilizzare criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, operato mediante la dazione di una somma di denaro, la quale, in ragione dei sopra richiamati parametri risarcitori, pare lecito contenere entro la minor somma di euro 25.000, così accogliendo in parte qua il gravame.

Stanti le reciproche soccombenze, le spese di lite del presente grado meritano d'essere interamente compensate.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando e così parzialmente accogliendo l'appello de *Parte_1* , *Parte_3* [...] e *Parte_4* riduce la sorte in condanna sino alla

concorrenza di euro 25.000; compensa le spese di lite del
presente grado di giudizio.

Roma, 29 dicembre 2021.

Il Presidente Estensore